

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4338/2534

นาง ปราณี คำ พันธุ์
นาย ประสิทธิ์ ดอนโพธิ์ งาม กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 150

จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดชัยนาท แต่ได้ประกอบธุรกิจด้วยตนเองในรูปบริษัทจำกัด อยู่ในท้องที่เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร จนถึงวันที่โจทก์ฟ้อง จำเลยก็ยังคงดำเนินธุรกิจดังกล่าวอยู่ ดังนี้ เมื่อที่ตั้งบริษัทที่จำเลยประกอบธุรกิจอยู่นั้น อยู่ในเขตอำนาจของศาลแพ่งธนบุรี โจทก์จึงฟ้องจำเลยต่อศาลแพ่งธนบุรีได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 150.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ส่งจ่ายเช็คจำนวน 880,000 บาทโดยจำเลยที่ 2 ลงชื่อเป็นผู้สลักหลังนำมาชำระหนี้เงินยืมโจทก์โจทก์นำไปเรียกเก็บเงินธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามเช็คและดอกเบี้ยรวมเป็นเงิน 955,000 บาท แก่โจทก์ โจทก์ทวงถามหลายครั้ง จำเลยทั้งสองเพิกเฉยและหลบหนี มีพฤติการณ์เป็นบุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัวขอให้สั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายต่อไป

จำเลยที่ 1 ให้การว่า มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชัยนาท และมีได้ประกอบธุรกิจอยู่ในเขตอำนาจศาลชั้นต้น (ศาลแพ่งธนบุรี) ในขณะที่โจทก์ยื่นคำฟ้องหรือภายใน 1

ปี ก่อนหน้านั้น ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่าจำเลยที่ 2 ลงชื่อไปโดยไม่ทราบว่าจะต้องรับผิดชอบ หากต้องรับผิดชอบก็สามารถชำระหนี้ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดชัยนาท ศาลแพ่งธนบุรีซึ่งเป็นศาลชั้นต้นที่พิจารณาพิพากษาคดีนี้ จึงไม่มีเขตอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้ ศาลฎีกาเห็นว่า ในข้อนี้จำเลยที่ 1 มีสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารหมายเลข 5 มาแสดงเป็นหลักฐานว่า จำเลยที่ 1 มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท แต่ฝ่ายโจทก์ก็มีสำเนาคำขอจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทจำกัด 2 ชุด ซึ่งนายทะเบียนส่งมาเป็นหลักฐานแสดงว่า จำเลยที่ 1 กับนางนพวรรณ ดอนโพธิ์งาม ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทดอนโพธิ์งาม จำกัดบริษัทนพทรัพย์ จำกัด ขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2523 และสิงหาคม 2526 ตามลำดับ เพื่อทำธุรกิจโดยมีสำนักงานอยู่ที่อาคารเลขที่ 457/76 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีจำเลยที่ 1 กับนางนพวรรณเป็นกรรมการผู้มีอำนาจดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.5 จำนวน 8 แผ่น พยานหลักฐานโจทก์ดังกล่าว จำเลยที่ 1 เองก็เบิกความยอมรับ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดชัยนาท แต่ได้ประกอบธุรกิจด้วยตนเองในรูปบริษัทจำกัดอยู่ในท้องที่เขต

บางกอกน้อย กรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลแพ่งธนบุรี นอกจากนี้ โจทก์มีสัญญาเช่าหมายเลขโทรศัพท์ เอกสารหมายเลข จ.6 ซึ่งระบุว่า เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2531 จำเลยที่ 1 ได้จัดการเช่าโทรศัพท์ จำนวน 2 เลขหมายให้แก่บริษัท ดอนโพธิ์งาม จำกัด พฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า ในวันที่ 13 มิถุนายน 2531 อันเป็นวันที่ โจทก์ฟ้องคดีนี้ จำเลยที่ 1 ยังคงดำเนินธุรกิจของบริษัทดอนโพธิ์งาม จำกัด อยู่ ณ ที่ตั้งบริษัท พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 150 บัญญัติว่า "การยื่น คำฟ้องหรือคำร้องขอให้ล้มละลาย ให้ยื่นต่อศาลซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต หรือ ประกอบธุรกิจอยู่ในเขตไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยตัวแทนในขณะที่ยื่นคำฟ้องหรือ คำร้องขอ หรือภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีก่อนนั้น" การที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่ 1 ต่อ ศาลแพ่งธนบุรี จึงเป็นการฟ้องต่อศาล ที่จำเลยที่ 1 ประกอบธุรกิจอยู่ในเขตในขณะที่ ยื่นคำฟ้อง ตามบทกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้อง จำเลยต่อศาลแพ่งธนบุรีได้นั้น ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สวิน อักษรายุธ-ยงยุทธ ธารีสาร-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ